

1524170-59.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285683/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 14714042 - 14º D.P. PINHEIROS, 5177/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2285683 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524170-59.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524170-59.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2285683/2020 - 14º D.P. PINHEIROS, 14714042 - 14º D.P. PINHEIROS, 5177/20/314 - 14º D.P. PINHEIROS, 2285683 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO VITORINO SOUZA CONTEIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 16h45, na Avenida Waldemar Roberto, 100 - Rio Pequeno, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, LEONARDO VITORINO SOUZA CONTEIRO, qualificado à fl. 05, trazia consigo 81,8g de

tetrahydrocannabinol, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico (BO de fls. 02/04; auto de exibição/apreensão de fls. 09/10; laudo de constatação de fls. 23/26)", daí porque foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado a fl. 95/98.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, pela desclassificação e pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos encontrados em poder do réu.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita da substância apreendida foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Silente em fase policial, em Juízo o réu negou a imputação e atribuiu sua prisão à arbitrariedade policial.

As provas não o favoreceram.

Os policiais militares responsáveis pela diligência trouxeram depoimentos uníssonos e muito firmes quanto à abordagem do acusado, detido em local conhecido como ponto de tráfico, onde fora avistado em companhia de terceiros que correram. O réu foi perseguido e dispensou pelo caminho uma pochete – posteriormente recuperada e que continha as drogas. Finalmente abordado, localizou-se ainda uma porção de "maconha" em seu bolso.

Confrontado aos seguros e firmes depoimentos dos policiais, o réu, como visto, se diz preso por pura e simples arbitrariedade.

Ocorre que nada indica – ao contrário – que os policiais hajam falseado a verdade, até porque nenhum motivo para tanto foi apresentado. Policiais ou não, importa ao julgador extrair das declarações dos depoentes que se lhe apresentam os necessários elementos para formar sua convicção, de acordo com a credibilidade e valor que atribui a tais elementos, analisando-os logicamente.

Os depoimentos foram seguros, sem dúvidas, hesitações, titubeios e sem qualquer contradição ou qualquer outro elemento indicativo de mendacidade ou leviandade.

Os policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para elegê-lo e acusá-lo gratuitamente.

Diante da segurança dos depoimentos policiais, e da vazia e pouco crível alegação do réu, nenhum motivo para que o incriminassem emergindo dos autos, e tampouco se extraindo dos depoimentos quaisquer eivas ou hesitações ou contradições, a condenação pelo crime de tráfico é de rigor.

Afinal, a quantidade de entorpecentes apreendidos já é importante indicativo de que as drogas eram destinadas à entrega a terceiros, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as cerca de 90 porções de drogas lhe pertencessem.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes nem atenuantes, a reprimenda é mantida no piso.

O réu é tecnicamente primário.

Sua posterior prisão, com condenação por roubo, deu-se em fins de 2021, de sorte

que não há como afirmar que o acusado, quando dos fatos, já se dedicasse habitualmente à criminalidade.

Assim, fazem-se presentes os requisitos do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos. Favoráveis as circunstâncias, aplico redutor máximo, fixando as penas definitivas em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

A recente orientação do Superior Tribunal de Justiça (aliás, em caráter de repercussão geral), forte em precedente do C. Supremo Tribunal Federal, é pelo afastamento da hediondez no tráfico privilegiado. Este Juízo considera, assim, que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para sustentar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da redutora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Portanto, cumpre analisar o regime prisional cabível.

Favoráveis as circunstâncias, fixo o regime inicial aberto.

Presentes os requisitos legais, porém, substituo a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "pancadões", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pelo Ministério Público contra LEONARDO VITORINO SOUZA CONTEIRO, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, como acima especificado. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu, na forma da Lei.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA